

아시아산림협력기구 설립에 관한 협정 비준동의안

의안 번호	18482
----------	-------

제출연월일 : 2016. 1. 21.

제 출 자 : 정 부

제안이유

이 협정의 비준을 통하여 아시아산림협력기구를 대한민국에 설립함으로써, 아시아 지역에서 지속가능한 산림경영과 기후변화 대응을 위한 산림협력을 강화하고, 다른 산림관련 국제기구와의 협력관계를 구축하려는 것임.

주요내용 (전문 및 본문 22개조와 별첨으로 구성)

- 가. 아시아산림협력기구는 정부 간 기구로 설립되며, 그 본부는 대한민국에 위치함(안 제2조).
- 나. 아시아산림협력기구는 지속가능한 산림경영과 기후변화 대응을 위하여 검증된 기술 및 정책을 구체적인 행동으로 변환시킴으로써 지역 내 산림협력을 강화하기 위하여 설립됨(안 제3조).
- 다. 아시아산림협력기구는 법인격을 가지며, 그 기능 수행과 목적 달성을 위하여 필요할 수 있는 법적 능력을 가짐(안 제4조).

라. 아시아산림협력기구의 회원 자격은 지리적으로 아시아 지역에 위치한 국가에 개방됨(안 제5조).

마. 아시아산림협력기구의 주요 기관은 총회 및 사무국이며, 총회의 승인으로 보조기관을 설립할 수 있음(안 제7조).

바. 아시아산림협력기구는 그 적절한 기능 수행을 위하여 소재국과 합의된 특권 및 면제를 향유함(안 제13조).

사. 이 협정은 대한민국의 문서를 포함하여 다섯 번째 비준서, 수락서 또는 승인서가 기탁된 날 후 30일째 되는 날 발효함(안 제19조).

참고사항

가. 입법조치 : 별도조치 필요 없음

나. 예산조치 : 별첨 비용추계서 및 재원조달계획서 참고

다. 합 의 : 기획재정부, 법무부, 농림축산식품부 및 산림청과 합의되었음

라. 추진경위

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) 2013. 12. 11. | 협정문 협상 개시 |
| 2) 2015. 9. 22. | 협정문 채택 |
| 3) 2015. 11. 24. | 제50회 국무회의 심의 |

아시아산림협력기구 설립에 관한 협정 비준동의안

“아시아산림협력기구 설립에 관한 협정”에 정부가 비준하도록
헌법 제60조제1항에 따라 동의한다.

붙임 : 아시아산림협력기구 설립에 관한 협정

(국문번역본)

아시아산림협력기구 설립에 관한 협정

전문

이 협정의 당사자는

1992년 국제연합 환경개발회의, 2002년 지속가능발전 세계정상회의, 2012년 국제연합 지속가능발전 정상회의(Rio+20)에서 채택된 산림관련 결정들 및 1994년 10월 14일 서명을 위하여 개방된 「심각한 한발 밟/또는 사막화를 겪고 있는 국가의 사막화 방지를 위한 국제연합협약」, 1971년 2월 2일 서명을 위하여 개방된 「물새서식처로서 국제적으로 중요한 습지에 관한 람사르 협약」, 1992년 6월 4일 서명을 위하여 개방된 「생물다양성에 관한 협약」 및 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」의 규정들을 상기하고,

정부 간 산림패널 및 정부 간 산림포럼에서의 행동을 위한 제안들과 국제연합 산림포럼의 결의들 및 결정들, 그리고 모든 종류의 산림에 관한 법적 구속력이 없는 문서를 또한 상기하며,

2012년 국제연합 지속가능발전 정상회의(Rio+20)에서 방향이 제시된 것처럼, 지속가능발전목표가 국제연합 Post-2015 발전의제에 통합되는 것을 환영하고,

세계적인 기후변화 문제에 대처하는 당사자의 역량을 강화할 뿐만 아니라 산림면적의 확대와 산림, 임업 및 산림복구에 관한 선진화된 연구에 기여하기 위하여, 아시아 지역 내 당사자 간 산림에 관한 보다 긴밀한 협력이 시급히 필요함을 고려하며,

모든 당사자가 황폐지 복원 및 복구, 지속가능한 산림경영 촉진과 사막화/토지황폐화 방지에서 중요한 역할을 하며, 이러한 측면에서의 진전은 국가 임업 행동 프로그램의 효과적인 수행에 달려있음을 인식하고,

녹색성장 이니셔티브의 중요한 잠재력, 재조림 및 산림복구의 과거 성과

및 미래 잠재력, 지속가능한 산림경영 활동 발전의 진전과 아시아 지역에서
의 산림 관리체계 향상의 잠재력을 인정하며,

2009년 6월 1일과 2일에 대한민국 제주도에서 개최된 한-아세안 특별정
상회의에서 대한민국이 제안한 아시아산림협력기구를 설립하기 위한 제안을
또한 상기하고,

2012년 8월 5일 발효한 「대한민국과 동남아시아국가연합 회원국 정부
간의 산림협력에 관한 협정」(이하 “AFoCo 협정”이라 한다)에 따라 실시된
아시아산림협력기구 설립을 위한 대화의 실적 및 결과를 또한 인정하며, 그
리고

아시아산림협력기구 설립을 위한 대화에 아세안 회원국, 부탄, 카자흐스
탄, 몽골, 동티모르 및 대한민국을 초청하는 제3차 AFoCo 협정 관리이사회
의 결정을 또한 환영하면서,

다음과 같이 합의하였다.

제1조 용어의 정의

이 협정의 목적상,

가. “협정”은 아시아산림협력기구(AFoCO) 설립에 관한 협정을 의미한다.

나. “기구”는 이 협정에 따라 설립된 아시아산림협력기구(이하 “AFoCO”
라 한다)를 의미한다.

다. “총회”는 이 협정의 당사자에 의하여 임명된 대표들로 구성되는 기구
의 최고 의사결정기관을 의미한다.

라. “사무총장”은 총회에 의하여 임명된 기구의 최고행정관을 의미한다.

마. “사무국”은 기구에 행정적 지원을 제공하고 총회에 의하여 방향이 제

시되는 활동을 수행하는 조직을 의미한다.

바. “서명국”은 이 협정에 서명하였으나 아직 그에 대한 비준서, 수락서 또는 승인서를 기탁하지 아니한 국가를 의미한다.

사. “당사자”는 비준서, 수락서 또는 승인서를 기탁하고, 그에 대하여 이 협정이 발효된 서명국이나 이 협정에 가입한 국가를 의미한다.

아. “옵서버”는 총회에 의하여 옵서버 자격이 부여된 국가 또는 기구를 의미한다.

자. “대표”는 당사자에 의하여 총회에서 그 당사자를 대표하기 위하여 임명된 고위급 산림 공무원을 의미한다.

차. “소재국”은 기구의 본부가 소재하고 있는 국가를 의미한다. 그리고

카. “운영비”는 총회, 사무국 및 기구의 보조기관의 운영을 위한 비용을 의미한다.

제2조

설립

1. 기구는 이로써 이 협정의 규정에 따라 정부 간 기구로 설립된다.
2. 사무국을 포함한 기구의 본부는 대한민국에 위치한다. 별도의 “본부협정”이 대한민국 정부와 기구 간에 체결된다.

제3조

목적

1. 기구는 기후변화의 영향에 대응하기 위한 지속가능한 산림경영의 맥락에서 검증된 기술 및 정책을 구체적인 행동으로 변환시킴으로써 지역 내 산림 협력을 강화하기 위하여 설립된다.

2. 기구는 아시아 지역에서 다음에 관한 행동 중심적 산림협력 프로그램들을 장려하고 시행한다.

가. 지속가능한 산림경영, 생물다양성 보전, 생태계서비스 관리·증진과 재조림 및 산림복구

나. 기후변화 저감 및 적응 활동 및 REDD+(산림전용 및 산림황폐화로 인한 온실가스 배출 감축, 그리고 개도국에서의 산림보전, 지속가능한 산림경영 및 산림탄소축적량 증진의 역할) 이니셔티브에 대한 지원

다. 산림전용, 산림황폐화, 사막화 및 토지황폐화 감소와 산림관련 재해의 영향 완화

라. 교육 및 교류 프로그램뿐만 아니라 연구·개발, 경험 공유 및 기술 이전을 통한 이해관계자들의 역량 강화, 그리고

마. 다른 산림관련 국제협정 및 국제기구의 현존 이니셔티브를 강화함으로써 협력활동을 수행하기 위한 당사자와 다른 실체와의 파트너십

제4조

법적 능력

기구는 법인격을 가지며, 기구의 기능 수행과 목적 달성을 위하여 필요할 수 있는, 특히 다음의 법적 능력을 가진다.

가. 협정 및 계약의 체결

나. 동산 및 부동산의 취득 및 처분, 그리고

다. 법적 소송 절차의 개시 및 그에 대한 변호

제5조

회원 자격

1. 서명국은 비준서, 수락서 또는 승인서를 기탁한 후에 이 협정의 당사자가 된다. 이 협정의 당사자는 기구의 회원이 된다.

2. 기구의 신규 회원이 되기를 원하는 비서명국은 이 협정 가입에 앞서 총회에 회원 자격의 승인을 구하여야 한다.

3. 기구의 회원 자격은 지리적으로 아시아 지역에 위치한 국가에 개방된다.

제6조

옵서버

1. 옵서버 자격은 다음의 대상에 대하여 총회에 의하여 주어질 수 있다.

가. 비준서, 수락서 또는 승인서를 기탁하지 아니한 서명국

나. 옵서버가 되기 위하여 신청한 다른 아시아 국가, 그리고

다. 산림분야에서 활동 중인 국제기구 및 비정부기구

2. 기구의 활동에 대한 옵서버의 참여와 관련한 사항은 기구의 내부규정에 따라 총회에 의하여 결정될 수 있다.

제7조

기관 및 보조기관

1. 기구의 주요 기관은 총회 및 사무국이다.

2. 보조기관은 이 협정 제8조에 따라 총회의 승인으로 설립될 수 있다.

제8조

총회

1. 총회는 모든 당사자의 대표로 구성된다.
2. 각 당사자는 총회에 한(1) 명의 대표를 임명한다. 총회는 1년 임기로 순환제를 기반으로 의장과 부의장을 선출한다.
3. 총회는 연차회의를 개최하며, 필요할 경우에는, 특별회의를 소집한다. 특별회의는 단순 과반수의 당사자의 요청으로 의장이 소집한다.
4. 총회는 첫 회의에서 기구의 내부규정을 채택한다.
5. 총회는 첫 회의에서 사무국의 사무총장을 선출하고 임명한다.
6. 총회는
 - 가. 기구의 내부규정을 채택하고, 필요한 경우 개정한다.
 - 나. 사무국의 사무총장을 임명한다.
 - 다. 기구의 목적 달성을 위하여 필요한 보조기관의 설립을 승인한다.
 - 라. 기구의 활동을 위한 프로그램 및 예산을 승인한다.
 - 마. 사무총장 및 기구의 보조기관이 제출한 보고서를 검토하고, 그들에게 방향을 제시한다.
 - 바. 노력의 중복을 피하면서, 다른 관련기구들과의 관계를 증진하고 강화한다.
 - 사. 이 협정 제20조에 따라 당사자/당사자들이 제안한 협정 개정안을 심의하고 채택한다.
 - 아. 옵서버 자격에 대한 신청을 승인한다.
 - 자. 비서명국의 회원 자격을 승인한다. 그리고
 - 차. 기구의 목적 달성에 필요한 그 밖의 기능을 수행한다.
7. 총회는 총의에 의하여 협정 개정안에 관하여 결정하고 새로운 당사자의 회원 자격을 승인한다.

8. 총회는 총의에 의하여 결정에 이르도록 모든 노력을 한다. 제7항에 언급된 사항 외의 사항들에 대하여 총의에 이를 수 없는 경우에는 결정을 내리기 위한 유연한 방식이 총회에 의하여 결정된다.

제9조

사무국

1. 협정이 발효되면 사무국이 구성된다. 사무총장이 사무국의 수장이 된다. 사무총장은 2년의 임기로 보직하며, 한(1) 차례에 한정하여 연임할 수 있다.

2. 사무총장은 기구의 내부규정에 따라 사무국의 정규 직원을 임명한다. 비정규직원 역시 특정한 조건에 따라 사무총장이 임명하고 기구의 목적 달성을 위하여 필요한 임무를 부여받는다.

3. 총회의 방향 제시에 따라, 사무총장은 기구의 활동을 수행하기 위하여 기구를 대표하여 행정적 및 계약적 약정을 체결할 수 있다.

4. 사무국은

가. 총회에서 고려를 위하여 사무국의 내부규정을 준비하고 제안한다.

나. 총회 및 기구의 다른 보조기관의 회의를 준비하고 필요한 서비스를 제공한다.

다. 예산을 관리하고 총회가 승인한 프로그램을 수행한다.

라. 예산과 프로그램 수행 경과에 대하여 정기적으로 총회에 보고한다.

마. 다른 관련기관 및 관련실체와 활동을 조정한다.

바. 산림관련 협력을 위하여 적절한 준비를 하고, 관련 있는 국가기관, 지역기구 또는 국제기구, 비정부기구, 공공 및 민간 재단 및 협회와 총회가 승인한 프로그램, 사업 및 작업 계획과 일치하는 약정 또는 계약을 체결한다.

사. 총회에서 고려되어야 하는 제안서에 대한 준비, 평가 및 권고를 원활

히 한다. 그리고
아. 총회에 의하여 결정될 수 있는 그 밖의 사무국 기능을 수행한다.

5. 대한민국은 소재국으로서 기구의 원만하고 효과적인 운영을 위하여 자국의 법령에 따라 그리고 예산의 범위에서, 이 협정 발효일과 사무국 설립 사이의 기간 동안 사무국 지원 및 필요한 도움을 제공한다.

제10조 공식 언어

기구의 공식 언어는 영어이다.

제11조 기구 상징

기구는 총회에서 결정한 깃발과 문장(紋章)을 가진다.

제12조 예산 및 재정

1. 기구의 목적 달성을 위하여 필요한 자금은 의무 분담금 및 자발적 분담금으로 구성된다.
2. 의무 분담금은 현물 및/또는 현금으로 제공된다. 대한민국은 연간 운영비의 80퍼센트(80%)를 분담하며, 그 밖의 당사자들은 각각 연간 운영비의 1퍼센트(1%) 또는 삼만 미국 달러(USD 30,000) 이상의 고정금액을 분담한다.

나머지 분담금은 다른 출처를 통하여 제공받는다. 각 당사자의 의무 분담금 액수는 총회의 정기적 검토 대상이 될 수 있다.

3. 현물 분담금은 비금전적 분담금을 말하며, 그 가치는 공식 회의 또는 행사 참석, 공식 회의 또는 행사 주최, 그리고 총회에 의하여 결정되고 승인될 수 있는 그 밖의 활동에 소요되는 비용으로 갈음될 수 있다.

4. 당사자는 기구에 추가적으로 자발적 분담금을 납부할 수 있다.

5. 총회는 당사자의 의무 분담금을 규율하는 규칙을 포함하여, 자금의 운영 조건을 규정하는 재정 규칙 및 규정을 채택한다.

6. 자금은 매년 독립적인 외부 감사의 대상이 된다. 재정감사보고서는 각 회계연도 종료 후 가능한 조속히, 그리고 종료 후 6개월 이내에 당사자들에게 제공된다.

제13조

기구의 특권 및 면제

1. 기구는 기구의 적절한 기능 수행을 위하여 기구와 소재국 간의 본부협정에서 합의된 특권 및 면제를 향유한다.

2. 기구는 소재국 외의 관련 당사자와 그 당사자의 영역 내에서 적절한 특권 및 면제를 보장 받기 위하여 협정을 체결할 수 있다.

제14조

지식재산권의 보호

1. 어떤 연구 및 기술 개발이나 상품 또는 서비스 개발과 관련한 지식재산권은,

가. 당사자들에 의하여 공동으로 수행된 경우 또는 연구 결과가 당사자들의 공동 활동 노력을 통하여 얻어진 경우, 사례별로 상호 합의된 조건에 따라 해당 당사자들이 공동 소유한다. 그리고

나. 하나의 당사자에 의하여 단독적이고 개별적으로 수행된 경우 또는 연구 결과가 하나의 개별 당사자의 단독적이고 개별적인 노력을 통하여 얻어진 경우, 해당 당사자가 소유한다.

2. 기구의 명칭, 로고 및/또는 공식 문장을 기구와 관련되지 아니한 간행물, 문서 및/또는 서류에 사용하는 것은 총회의 사전 승인 없이는 금지된다.

제15조

분쟁 해결

이 협정의 해석, 이행 및/또는 적용과 관련한 어떤 이견이나 분쟁도 관련 당사자 간의 외교채널을 통한 상호 협의 및/또는 교섭으로 우호적으로 해결한다.

제16조

비준, 수락 및 승인

이 협정은 서명국의 비준, 수락 또는 승인의 대상이 된다.

제17조

가입

이 협정은 제5조제2항 및 제3항에 따라 어떤 비서명국에도 가입을 위하여 개방된다.

제18조

기탁처

이 협정에 대한 비준서, 수락서 또는 승인서나 가입서는 대한민국 정부에 기탁되며, 대한민국 정부는 그 인증 등본을 이 협정의 각 당사자에게 즉시 제공한다. 기탁처 기능은 사무국의 사무총장이 선출되어 임명된 후에는 사무총장에게 위임된다.

제19조

발효

1. 이 협정은 대한민국의 문서를 포함하여 다섯(5)번째 비준서, 수락서 또는 승인서가 기탁된 날 후 삼십(30)일째 되는 날에 발효한다.
2. 이 협정의 발효일 후에 협정을 비준, 수락 또는 승인하거나 협정에 가입하는 모든 국가에 대하여, 이 협정은 그 국가 각각의 문서가 기탁된 날 후 삼십(30)일째 되는 날에 발효한다.

제20조

개정

1. 모든 당사자는 사무국에 서면 통보함으로써 이 협정의 개정안을 제안할

수 있다. 제안된 개정안은 사무국에 의하여 총회에서의 심의 최소 육십(60)일 전에 모든 당사자에게 통지된다. 협정의 개정안은 이 협정 제8조제7항에 따라 채택된다.

2. 개정안은 이에 대한 다섯(5)번째 비준서, 수락서 또는 승인서가 기탁된 날 후 30일째 되는 날에 발효한다. 개정안이 발효한 후 비준, 수락 또는 승인하는 다른 당사자의 경우, 그 개정안은 그 국가 각각의 문서가 기탁된 날 후 30일째 되는 날에 발효한다.

제21조

탈퇴

1. 어떤 당사자도 사무국에 서면 통보를 함으로써 이 협정에서 탈퇴할 수 있으며, 사무국은 즉시 모든 당사자에게 그 통보 사실을 통지한다. 탈퇴는 사무국이 탈퇴 통보를 접수한 날부터 60일 후에 효력이 발생한다.

2. 탈퇴 발효일에도 불구하고, 탈퇴하는 당사자는 기구에 지불하여야 하는 모든 사전 책정된 재정적 부담분에 대한 지급을 탈퇴 발효일 전에 완료하여야 한다.

제22조

종료

1. 이 협정은 총회에서의 만장일치 결정을 통하여 종료될 수 있다.

2. 제1항에 따른 이 협정의 종료는, 총회에서 만장일치로 달리 결정되지 아니하는 한, 종료 결정일 12개월 후에 발효한다.

3. 이 협정의 종료는, 총회에서 만장일치로 달리 결정되지 아니하는 한, 이 협정 종료일 전에 승인되고 이 협정 종료 시점에서 완전히 집행되지 못한 모든 진행 중인 사업, 프로그램 또는 활동의 수행에 영향을 미치지 아니한다.

이상의 증거로, 아래 서명자는 그들 각자의 정부로부터 정당하게 권한을 위임받아 이 협정에 서명하였다.

영어로 작성되었다.

부탄왕국 정부를 대표하여

서명일

브루나이다루살람 정부를 대표하여

서명일

캄보디아왕국 정부를 대표하여

서명일

인도네시아공화국 정부를 대표하여

서명일

카자흐스탄공화국 정부를 대표하여

서명일

대한민국 정부를 대표하여

서명일

라오인민민주공화국 정부를 대표하여

서명일

몽골 정부를 대표하여

서명일

미얀마연방공화국 정부를 대표하여

서명일

필리핀공화국 정부를 대표하여

서명일

싱가포르공화국 정부를 대표하여

서명일

태국 정부를 대표하여

서명일

동티모르민주공화국 정부를 대표하여

서명일

베트남사회주의공화국 정부를 대표하여

서명일

별첨: 아시아산림협력기구 설립을 위한 대화에 참여한 국가 명단

부탄왕국

브루나이다루살람

캄보디아왕국

인도네시아공화국

카자흐스탄공화국

대한민국

라오인민민주주의공화국

말레이시아

몽골

미얀마연방공화국

필리핀공화국

싱가포르공화국

태국

동티모르민주공화국

베트남사회주의공화국

**AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE
ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION
(AFoCO)**

Preamble

The Parties to this Agreement,

RECALLING the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the World Summit on Sustainable Development in 2002, and the United Nations Conference on Sustainable Development in 2012 (Rio+20), as well as the provisions of the United Nations Convention to Combat Desertification in States Experiencing Serious Drought and/or Desertification/Land Degradation, opened for signature on 14 October 1994, the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat which was opened for signature on 2 February 1971, the Convention on Biological Diversity and the United Nations Framework Convention on Climate Change which was opened for signature on 4 June 1992;

ALSO RECALLING the proposals for action of the Intergovernmental Panel on Forests and the Intergovernmental Forum on Forests and the Resolutions and Decisions of the United Nations Forum on Forests as well as the Non-legally Binding Instrument on All Types of Forests;

WELCOMING the Sustainable Development Goals, as guided by the United Nations Conference on Sustainable Development in 2012 (Rio+20), to be integrated into the United Nations post-2015 development agenda;

CONSIDERING the urgent need for closer cooperation on forests among the Parties in Asia to contribute to the expansion of forestlands, the advanced study of forests, forestry and forest rehabilitation as well as to strengthen the capacities of the Parties in coping with global climate change issues;

RECOGNIZING that all Parties play significant roles in restoring and rehabilitating degraded lands, promoting sustainable forest management and combating desertification/land degradation, and the progress in that respect depends on the effective implementation of national forestry action programs;

ACKNOWLEDGING the great potential of the Green Growth initiatives, the past achievements and future potential of reforestation and forest rehabilitation, the progress made in the development of sustainable forest management practices and the potential for the improvement of forest governance in Asia;

FURTHER RECALLING the proposal by the Republic of Korea to establish the Asian Forest Cooperation Organization at the ASEAN-ROK Commemorative Summit on 1-2 June 2009, held on Jeju Island, Republic of Korea;

ALSO ACKNOWLEDGING the achievements and outcomes of the dialogue for the establishment of the Asian Forest Cooperation Organization carried out under the Agreement between the Governments of the Member States of the Association of the Southeast Asian Nations and the Republic of Korea on Forest Cooperation (hereinafter referred to as the “AFoCo Agreement”), which entered into force on 5 August 2012; and

ALSO WELCOMING the decision of the Third Session of the Governing Council of the AFoCo Agreement to invite the ASEAN Member States, Bhutan, Kazakhstan, Mongolia, Timor-Leste, and the Republic of Korea to the dialogue for the establishment of the Asian Forest Cooperation Organization,

HAVE AGREED on the following:

Article 1

Definition of Terms

For the purposes of this Agreement:

- a) “Agreement” means the Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO);
- b) “Organization” means the Asian Forest Cooperation Organization (hereinafter referred to as the “AFoCO”) established under this Agreement;

- c) “Assembly” means the highest decision-making organ of the Organization comprising representatives appointed by the Parties to this Agreement;
- d) “Executive Director” means the chief administrative officer of the Organization who is appointed by the Assembly;
- e) “Secretariat” means the body which shall provide administrative support to the Organization as well as carry out the activities guided by the Assembly;
- f) “Signatory Country” means a country which has signed this Agreement, and yet to deposit the instrument of ratification, acceptance, or approval of it;
- g) “Party” means a Signatory Country, which has deposited an instrument of ratification, acceptance, or approval and for which this Agreement has entered into force, or a country acceded to this Agreement;
- h) “Observer” means a country or an organization which has been granted the Observer status by the Assembly;
- i) “Representative” means a senior forestry official nominated by a Party to the Agreement to represent the Party in the Assembly;
- j) “Host Country” means the country where the headquarters of the Organization is located; and
- k) “Operational Expenditure” means the costs for the functioning of the Assembly, Secretariat and subsidiary bodies of the Organization.

Article 2

Establishment

1. The Organization is hereby established as an intergovernmental organization in accordance with the provisions of this Agreement.
2. The Headquarters of the Organization, including the Secretariat, shall be located in the Republic of Korea. A separate “Headquarters Agreement” shall be concluded between the Government of the Republic of Korea and the Organization.

Article 3

Objectives

1. The Organization shall be established to strengthen regional forest cooperation by transforming proven technology and policies into concrete actions in the context of sustainable forest management to address the impact of climate change.
2. The Organization shall promote and undertake action-oriented forest cooperation programs in Asia on:
 - a) sustainable forest management, biodiversity conservation, maintenance and enhancement of ecosystem services, as well as reforestation and forest rehabilitation;
 - b) climate change mitigation and adaptation activities and supporting the initiatives under REDD+(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and the role of forest conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries);
 - c) reduction of deforestation, forest degradation, desertification and land degradation, and mitigation of the impacts of forest-related disasters;
 - d) capacity building of stakeholders through research and development, sharing of experiences and the transfer of technology, as well as education and exchange programs; and
 - e) partnerships between the Parties and with other entities to carry out cooperative activities by building upon the current initiatives of other forest-related international agreements and organizations.

Article 4

Legal Capacity

The Organization shall have legal personality and shall have the capacity, as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its

purposes, in particular:

- a) to enter into agreements and contracts;
- b) to acquire and dispose of movable and immovable property; and
- c) to institute, and defend in, legal proceedings.

Article 5

Membership

1. The Signatory Countries shall become Parties to this Agreement after they have deposited an instrument of ratification, acceptance, or approval. The Parties to this Agreement shall be the members of the Organization.
2. A non-Signatory Country intending to become a new member of the Organization shall, prior to its accession to this Agreement, seek an approval of its membership by the Assembly.
3. The membership in the Organization is open to a country which is geographically located in Asia.

Article 6

Observers

1. Observer status may be granted by the Assembly to:
 - a) Signatory Countries which have not deposited instruments of ratification, acceptance or approval;
 - b) Other Asian countries which have submitted an application to be an Observer; and
 - c) International organizations and non-governmental organizations acting in the field of forestry.
2. Matters related to the participation of Observers to the activities of the Organization may be decided by the Assembly in accordance with the internal

regulations of the Organization.

Article 7

Organs and Subsidiary Bodies

1. The principal organs of the Organization shall be the Assembly and a Secretariat.
2. Subsidiary bodies may be established upon approval by the Assembly in accordance with Article 8 of this Agreement.

Article 8

The Assembly

1. The Assembly shall be comprised of the Representatives of all Parties.
2. Each Party shall appoint one (1) Representative to the Assembly. The Assembly shall elect its President and Vice-President on the rotating basis for a period of one year term.
3. The Assembly shall have an annual meeting and, if necessary, special sessions. A special session shall be convened by the President at the request of a simple majority of the Parties.
4. The Assembly shall, at its first meeting, adopt the internal regulations of the Organization.
5. The Assembly shall, at its first meeting, elect and appoint the Executive Director of the Secretariat.
6. The Assembly shall:
 - a) adopt and, if necessary, amend the internal regulations of the

Organization;

- b) appoint the Executive Director of the Secretariat;
- c) approve the establishment of subsidiary bodies that are necessary for the achievement of the objectives of the Organization;
- d) approve the program and budget for the activities of the Organization;
- e) review reports submitted by the Executive Director and the subsidiary bodies of the Organization and provide guidance to them;
- f) promote and strengthen relationships with other relevant organizations while avoiding duplication of efforts;
- g) deliberate and adopt amendments to the Agreement proposed by any Party/Parties in accordance with Article 20 of this Agreement;
- h) approve applications for observer status;
- i) approve the membership of a non-Signatory Country; and
- j) exercise such other functions as necessary for the achievement of the objectives of the Organization.

7. The Assembly shall decide on the proposed amendments to the Agreement and approve the membership of new Parties by consensus.

8. The Assembly shall make every effort to reach decisions by consensus. If a decision cannot be reached by consensus for matters other than those mentioned in Paragraph 7, a flexible formula shall be determined by the Assembly to reach a decision.

Article 9

The Secretariat

1. Upon entry into force of the Agreement, the Secretariat shall be formed. The Secretariat shall be headed by an Executive Director. The Executive Director shall hold the office for a term of two (2) years, and renewable for not more than one (1) term.

2. Subject to internal regulations of the Organization, the Executive Director

shall appoint the staff members of the Secretariat. Non-staff personnel shall also be appointed by the Executive Director, on specific terms and assigned duties that are necessary towards achieving the objectives of the Organization.

3. Subject to guidance by the Assembly, the Executive Director shall enter into administrative and contractual arrangements on behalf of the Organization for the implementation of the activities of the Organization.

4. The Secretariat shall:

- a) prepare and propose, the internal regulations of the Secretariat for consideration by the Assembly;
- b) make arrangements for sessions of the Assembly and other subsidiary bodies of the Organization and provide the necessary services;
- c) manage the budget and implement the programs approved by the Assembly;
- d) report to the Assembly on the budget and progress of the implementation of the programs on a regular basis;
- e) coordinate its activities with other relevant bodies and entities;
- f) make appropriate arrangements for forest-related cooperation and enter into agreements or contracts with relevant national, regional or international organizations, non-governmental organizations, foundations and associations, both public and private which are in line with the programs, projects, and work plans approved by the Assembly;
- g) facilitate preparation, evaluation and recommendation of proposals which are to be considered by the Assembly; and
- h) perform other secretariat functions as may be decided by the Assembly.

5. The Republic of Korea, as the Host Country, shall provide secretariat support and the necessary assistance for the period between the dates of the entry into force of this Agreement and the establishment of the Secretariat to ensure the smooth and effective operationalization of the Organization, in accordance with its domestic laws and regulations and within its budgetary capacities.

Article 10
Official Language

The official language of the Organization shall be English.

Article 11
Organization Symbol

The Organization shall have a flag and an emblem to be decided upon by the Assembly.

Article 12
Budget and Finance

1. The funds necessary to achieve the objectives of the Organization shall consist of mandatory and voluntary contributions.

2. Mandatory contributions shall be provided in the form of in-kind contributions and/or cash. The Republic of Korea shall contribute eighty percent (80%) of the annual Operational Expenditures, whereas the other Parties shall each contribute one percent (1%) of the annual Operational Expenditures or a fixed amount of not less than thirty thousand US dollars (USD 30,000). The remaining contributions shall be provided by other sources. The amount of mandatory contributions by each Party may be subject to periodic review by the Assembly.

3. In-kind contributions refer to non-monetary contributions, the value of which can be attributed to the costs of attending official meetings or events, hosting official meetings or events and other activities as may be determined and approved by the Assembly.

4. Parties may make additional voluntary contributions to the Organization.

5. The Assembly shall adopt the financial rules and regulations, including rules governing the mandatory contributions of the Parties, which shall specify the conditions for the management of the funds.

6. The funds shall be subject to an independent external audit on an annual basis. The audited financial statements shall be made available to Parties as soon as possible after the end of each financial year, but not later than six (6) months after that date.

Article 13

Privileges and Immunities of the Organization

1. The Organization shall enjoy such privileges and immunities for the proper functioning of the Organization, as agreed in the Headquarters Agreement between the Organization and the Host Country.

2. The Organization may conclude agreements with concerned Parties other than the Host Country in order to secure appropriate privileges and immunities in the territories of those Parties.

Article 14

Protection of Intellectual Property Rights

1. The intellectual property rights in respect of any research and technological development, or products or services development:

- a) carried out jointly by the Parties, or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by such Parties in accordance with terms mutually agreed upon on a case to case basis; and
- b) implemented solely and separately by a Party, or the research results obtained through the sole and separate effort of an individual Party, shall

be owned by the Party concerned.

2. The use of the name, logo and/or official emblem of the Organization on any publication, document and/or paper not related to the Organization is prohibited without the prior approval of the Assembly.

Article 15

Settlement of Disputes

Any difference or dispute concerning the interpretation, implementation and/or application of this Agreement shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiation between the Parties concerned through diplomatic channels.

Article 16

Ratification, Acceptance and Approval

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatory Countries.

Article 17

Accession

Subject to Paragraph 2 and 3 of Article 5, this Agreement shall be open for accession by any non-Signatory Country.

Article 18

Depositary

Instruments of ratification, acceptance or approval of, or accession to this

Agreement shall be deposited with Government of the Republic of Korea, which shall promptly furnish a certified copy thereof, to each Party to this Agreement. The function of Depositary shall be delegated to the Executive Director of the Secretariat after he/she has been elected and appointed.

Article 19

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the date of deposit of the fifth (5th) instrument of ratification, acceptance or approval including that of the Republic of Korea.
2. For any country that ratifies, accepts, approves or accedes to this Agreement after the date of its entry into force, the Agreement shall take effect on the thirtieth (30th) day after the date of deposit of its respective instrument.

Article 20

Amendments

1. Any Party may propose amendments to this Agreement by notifying the Secretariat in writing. Proposed amendments shall be communicated by the Secretariat to all Parties at least sixty (60) days prior to their deliberation by the Assembly. Amendments to the Agreement shall be adopted in accordance with Paragraph 7 of Article 8 of this Agreement.
2. Amendments shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the date of deposit of the fifth (5th) instrument of ratification, acceptance or approval of the amendments. For other Parties which ratify, accept, or approve the amendments after they have entered into force, the amendments shall come into effect on the thirtieth (30th) day after the date of deposit of their respective instrument.

Article 21
Withdrawal

1. Any Party may withdraw from this Agreement by giving a written notification to the Secretariat which shall immediately communicate the notification to all Parties. Such withdrawal shall take effect sixty (60) days after the date of the receipt of such notification by the Secretariat.
2. Notwithstanding the effective date of withdrawal, the withdrawing Party shall complete the payment of any previously assessed financial dues it owes to the Organization before the effective date of withdrawal.

Article 22
Termination

1. This Agreement may be terminated through a unanimous decision by the Assembly.
2. The termination of this Agreement under Paragraph 1 shall take effect after twelve (12) months following the decision for termination, unless otherwise decided unanimously by the Assembly.
3. The termination of this Agreement shall not affect the implementation of any ongoing projects or programs and activities, which have been agreed upon before the date of termination of the Agreement, and not fully executed at the time of termination of this Agreement, unless otherwise agreed unanimously by the Assembly.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in the English language.

For the Government of the Kingdom of Bhutan

Date of Signature

For the Government of Brunei Darussalam

Date of Signature

For the Government of the Kingdom of Cambodia

Date of Signature

For the Government of the Republic of Indonesia

Date of Signature

For the Government of the Republic of Kazakhstan

Date of Signature

For the Government of the Republic of Korea

Date of Signature

For the Government of the Lao People's Democratic Republic

Date of Signature

For the Government of Mongolia

Date of Signature

For the Government of the Republic of the Union of Myanmar

Date of Signature

For the Government of the Republic of the Philippines

Date of Signature

For the Government of the Republic of Singapore

Date of Signature

For the Government of the Kingdom of Thailand

Date of Signature

For the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste

Date of Signature

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam

Date of Signature

ANNEX : List of Participating Countries to the Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization

Kingdom of Bhutan

Brunei Darussalam

Kingdom of Cambodia

Republic of Indonesia

Republic of Kazakhstan

Republic of Korea

People's Democratic Republic of Lao

Malaysia

Mongolia

Republic of the Union of Myanmar

Republic of the Philippines

Republic of Singapore

Kingdom of Thailand

Democratic Republic of Timor-Leste

Socialist Republic of Viet Nam

아시아산림협력기구 설립에 관한 협정 비준동의안

비용추계서

I. 비용추계요약

1. 재정수반요인

- 협정은 대한민국이 아시아산림협력기구 연간 운영비용의 80%를 의무 분담금으로 분담하고 자발적 분담금을 납부하도록 규정(제12조)

2. 비용추계의 전제

- 추계기간은 제정안의 시행일을 고려하여 2016년부터 2020년까지 5년으로 하되, 이후에도 지속적 재정소요는 존재
- 물가상승률, 명목임금상승률 증가로 인한 비용 증가분은 한국 이외 국가 등의 분담비로 추진 계획이므로 미반영

3. 비용추계의 결과

- 협정에 따라 기구 사무국을 설치 운영하고, 당사국들과 사업을 추진할 경우, 현재 부담하고 있는 수준과 동일하게 매년 6,633백만원(의무 분담금 2,533백만원, 자발적 분담금 4,100백만원)으로 향후 5년간 총 33,165백만원의 재정소요가 있으며, 지속적으로 동일 수준의 재정소요가 발생할 것으로 추정

4. 작성자

- 산림청 채예림 사무관(연락처 : 042-481-4277)
- 외교부 최바른 사무관(연락처 : 02-2100-8453)

II. 비용추계 상세내역

1. 비용추계 대상과 방법

- 협정에 따라 아시아산림협력기구가 설립되면 연간 운영비에 대한 80%의 의무 분담금이 발생하며, 당사국간 사업실행을 위한 자발적 분담금의 재정소요가 발생
 - 협정안에 따라 의무 분담금은 현물 그리고/또는 현금으로 제공되며, 대한민국은 연간 운영비용의 80%를, 다른 당사국들은 연간 운영비용의 각 1% 혹은 미화 30,000달러 이상의 고정금액을 분담

2. 분담금(제12조 예산 및 재정)의 사용

- 의무 분담금은 아시아산림협력기구 사무국 운영과 회원국 간 정보교류, 프로그램 관리 등을 위한 비용으로 사무국 직원의 기본연봉, 성과연봉, 기타 수당 등 인건비와 일반수용비, 공공요금, 회의장 임차 등의 기관 운영비, 사무실 장비구축 비용 등으로 사용 예정
- 자발적 분담금은 회원국과 기구 설립 목적에 따른 사업을 실행하기 위한 사업비로 사용 예정

(1) 아시아산림협력기구 정원

[표 1] 부서 업무분장 및 정원(안)

구 분	주요 업무	정원
사무총장	사무국의 업무전반 총괄	1
사무차장	협력사업 진행, 기구확대 추진	1
인사기획팀	사무국 예산, 인사, 복무관리 등 사무국운영 총괄	6
해외협력팀	기구확대협상, 국제회의추진, 협력사업계획 및 진행	7

(2) 분담금 소요예산 (현재 부담하고 있는 수준 동일 반영)

[표 2] 제정안에 따른 추가재정 소요 추정치 : 2016~2020년

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	합 계
사무국 운영 (의무적 분담금)	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	12,665
협력사업 추진 (자발적 분담금)	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	20,500
합 계	6,633	6,633	6,633	6,633	6,633	33,165

* 연도별 13개국×2개사업×프로그램당 사업비 158백만원(현재 수준 반영) = 4,100백만원

(3) 국가별 운영비 의무적 분담 계획

(단위:백만원)

국가명	2016	2017	2018	2019	2020
부탄	32	32	32	32	32
브루나이	32	32	32	32	32
캄보디아	32	32	32	32	32
인도네시아	32	32	32	32	32
카자흐스탄	32	32	32	32	32
대한민국	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533
라오스	32	32	32	32	32
몽골	32	32	32	32	32
미얀마	32	32	32	32	32
필리핀	32	32	32	32	32
싱가포르	32	32	32	32	32
태국	32	32	32	32	32
동티모르	32	32	32	32	32
베트남	32	32	32	32	32
기타 기구 및 단체	218	218	218	218	218
합계	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167

아시아산림협력기구 재원조달 계획서

1. 부문별 재원 분담 계획

<계속성 경비(인건비, 운영비, 사업비 분담금) 재원분담계획>

(단위:백만원)

구분 \ 연도		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	합 계
☐ 중앙정부		6,633	6,633	6,633	6,633	6,633	33,165
일반회계	운영비	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	12,665
	사업비	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	20,500
☐ 합 계		6,633	6,633	6,633	6,633	6,633	33,165

2. 재원조달의 구체적 방안 : 정부의 국제부담금

3. 부대의견 : 없음

4. 협의사항 : 기획재정부와 협의

5. 작성자 : 산림청 채예림 사무관(연락처 : 042-481-4277)